

0001569-72.2021.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2133002/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 17943850 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

267/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2133002 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Centro - CEP 17280-000, Fone: (14) 3252-2339,

Pederneiras-SP - E-mail: pederneiras1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001569-72.2021.8.26.0431

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2133002/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 17943850 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

267/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2133002 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 267/21/004 -

DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEODIR VIEIRA BATISTA

Data da Audiência:

04/08/2022

Em 04 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos na sala de audiências deste Juízo, deu-se início da presente tele-audiência por meio do aplicativo Microsoft Teams. Constatou-se a presença do(a) MM. Juiz de Direito Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA, comigo, Escrevente, teve início, a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação audiovisual nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando-se transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), conforme Provimento nº 08/11, § 2º, item 77.5, sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo, estando a mídia disponível para consulta. Apregoadas as partes, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). ROSENY ZANETTA BARBOSA, do(s) acusado(s), LEODIR VIEIRA BATISTA, acompanhado de seu(sua) defensor(a), Dr(a). Ivan

José Moreira de Queiroz e Evandro Aparecido Martins e da(s) testemunha(s) Arilson Fornazari e Agilvan Fornazari. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Passo a inquirir a(s) testemunha(s), e, por fim, ao interrogatório do acusado, através do sistema audiovisual. Dou por encerrada a prova oral e determino às partes que passem aos debates, os quais foram colhidos por meio audiovisual. Ato contínuo. Passo a proferir a sentença: “Vistos. Vistos. LEODIR VIEIRA BATISTA e DENILSON FERNANDES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao art. 33, “caput”, da lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 19 horas, na Avenida Paulista, nº 915, Centro, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, uma porção bruta de “crack”, com peso líquido total de 101,67 g (cento e um grama e sessenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus foram presos em flagrante, oportunidade em que foi deliberada a conversão da prisão de Denilson, e concedida a liberdade provisória ao acusado Leodir, mediante o cumprimento das medidas cautelares contidas no artigo 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal. Recebimento da denúncia em 11 de junho de 2021 (fls. 149/150). O réu Denilson Fernandes foi citado (fl. 190) e apresentou defesa prévia às fls. 208/212. Decretada a prisão preventiva do réu Leodir à fl. 200, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares ora mencionadas. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 28 de setembro de 2021 (fls. 230/236), foram ouvidas as testemunhas da Acusação, sendo o réu Denilson interrogado ao final, bem como proferida sua sentença. Não localizado o réu Leodir, o feito foi desmembrado com relação a este, o que resultou no presente feito. O réu Leodir Vieira Batista apresentou defesa prévia às fls. 264/271. Em audiência de continuação realizada em 04 de agosto de 2022, foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o réu Leodir. O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se em alegações finais. É o relatório. FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação prévia de entorpecentes (fls. 17/21), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 134/137), relatório final (fls. 139/141), laudo pericial de aparelho celular (fls. 190/199), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria também é certa. O policial militar Arilson Fornazari, em juízo, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina e receberam uma ligação da base, uma denúncia anônima, no sentido de que na “Lanchonete 10”, dois indivíduos estariam preparando/embalando drogas. Foram ao local e se depararam com Leodir e Denilson. Em abordagem, nada foi encontrado. Entretanto, no balcão, visualizou uma pedra única de crack, de aproximadamente 100 gramas. Leodir alegou que havia ido buscar essa droga em Bauru para entregar para o corréu Denilson, vulgo padeiro. Este, por sua vez, disse que estava naquele local à procura de serviço de motoboy. Disse que deu voz de prisão aos dois. Informou que conhecia Leodir de algumas denúncias e que no momento da prisão, a lanchonete estava com a porta principal fechada, mas que sabe que eles trabalhavam com disk entrega. O policial militar Agilvan Fornazari, em juízo, disse que estava em serviço com Arilson e receberam denúncia de que na “Lanchonete 10” dois indivíduos estariam “picando” droga. Quando chegaram, a porta estava fechada, mas ouviram pessoas. Foram pelo portão do lado, entraram e abordaram os réus, porém não encontraram nada com eles. Entretanto, no balcão, Arilson encontrou uma pedra de crack. Disse que Leodir alegou que havia buscado esse entorpecente em Bauru para Denilson. Este, entretanto, disse que estava no local porque ia ver serviço de entregador. Disse que no momento da prisão, Denilson não confirmou que pediu para Leodir buscar drogas, mas na delegacia posteriormente ele disse isso. Não havia mais ninguém na lanchonete e não foram encontrados apetrechos de preparação das drogas. O réu Leodir, em interrogatório judicial, confessou os fatos. Na época, estava com dificuldades financeiras. Foi pegar a droga para o Denilson em Bauru. O Denilson ia comprar o carro do réu, mas condicionou o pagamento a ele ir até Bauru pegar algo para ele. Chegando em Bauru, descobriu do que se tratava, mas por conta

das dificuldades, acabou trazendo a droga para Pederneiras. Chamou o Denilson para a lanchonete e quando estavam lá os Policiais Militares apareceram. Com efeito, os policiais militares, que lograram êxito em realizar a abordagem e apreender o entorpecente, prestaram depoimentos harmônicos, coerentes e seguros. No mais, nada há nos autos que indique a intenção das testemunhas em incriminar indevidamente os acusados. Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas, bem como pelo laudo pericial realizado. Além do mais, os policiais não tinham motivo para mentir sobre o fato para tentar prejudicar o réu, nada havendo nos autos que demonstrasse ser essa a intenção deles. Como se não bastasse, a versão dos Policiais Militares restou corroborada pela confissão do réu. O laudo pericial de entorpecentes (fls. 134/137) constatou a presença da substância cocaína, popularmente conhecida como "Crack", no material encontrado. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as condições da abordagem tornam certa a finalidade de traficância. Dessa forma, não há outro caminho senão a condenação. Passo à dosimetria do réu Leodir Vieira Batista. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. A seu turno, de rigor a valoração da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, conforme previsto no artigo 42, da Lei de Drogas. Dessa forma, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em posse do réu (101,67g de massa líquida) e por se tratar de "crack", droga que possui efeitos nefastos e deletérios, de alto poder viciante, tenho como adequado o aumento da pena em 1/6. O aumento será calculado tendo por base o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.(...) [AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.] Fixo a pena base, portanto, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Ausentes circunstâncias agravantes. Reduzo a pena fixada na primeira fase em 1/6 e a fixo em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 556 dias-multa. O réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que não foram produzidos elementos que permitam concluir pelo envolvimento pretérito do réu com atividades criminosas, tratando-se de pessoa primária e de bons antecedentes. Por já terem sido valoradas a natureza e a quantidade na primeira fase, deixo de as considerar nesta etapa, para que não ocorra bis in idem. Aplico o redutor máximo de 2/3 e torno definitiva a pena de 01 ano, 10 meses e 07 dias de reclusão e 185 dias-multa. Tendo em vista a primariedade do réu e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, em total observância ao disposto no artigo 33, §2º, "b" do Código Penal. Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário-mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e pagamento de prestação pecuniária no importe de 01 salário-mínimo a entidade a ser especificada em sede de execução. DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR o réu LEODIR VIEIRA BATISTA, qualificado nos autos, com incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 10 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 185 dias-multa, na unidade mínima permitida. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e ao pagamento de prestação pecuniária no importe de 01 salário-mínimo a entidade a ser especificada em sede de execução. Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante o regime de cumprimento de pena imposto e, em consequência, revogo a prisão

preventiva anteriormente decretada e o mandado de prisão preventiva em aberto. DETERMINO a destruição das amostras guardadas para contraprova, devendo a Z. Serventia comunicar a Autoridade Policial para tanto (art. 525, NSCGJ), após o trânsito em julgado. Arbitro os honorários advocatícios ao douto defensor dativo, no seu valor máximo firmado pelo convênio OAB/Defensoria Pública. Expeça-se a certidão. Custas pelo réu. Eventual gratuidade de justiça deverá ser requerida perante o juízo da execução. Com o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se". Antes de encerrados os trabalhos e após proferida e lida a sentença, por ambas as partes e pelo réu foi dito que renunciavam expressamente ao direito recorrer, pugnando pelo trânsito em julgado imediato, oportunidade em que o(a) MM. Juiz(a) de Direito deliberou: "Vistos. Dou a sentença por transitada em julgado na presente data. Cumpram-se as demais determinações do dispositivo da sentença. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Murilo Friedl), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA